

한 국 관 광 공 사 감 사

경고 요구

감 사 명 : 2021년 해외지사 종합감사

제 목 : 계약 체결 · 관리 부적정

관계부서 : ○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○지사는 감사대상기간(2019. 7. 1. ~ 2021. 3. 31.) 중 한국관광 홍보 및 일반 모객 지원과 ↑↑ 관광 유치 마케팅 사업과 관련하여 본사로부터 예산을 배정 받아 한국관광 홍보 콘텐츠 제작 용역을 추진하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따르면 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용하도록 되어 있다.

그리고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조에 따르면 계약 체결 시에는 일반경쟁에 부쳐야 하고, 구(舊) 국가계약법 시행령(2018.12.11. 대통령령 제29360호, 개정되기 전의 것) 제26조 제1항 제5호 가목 2)에 따라 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 체결하거나, 제26조 제1항 제5호 가목 5)에 따라 추정가격이 2천만 원 초과 5천만 원 이하인 계약으로서 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업 또는

「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약에 해당하는 계약¹⁾은 수의계약을 할 수 있도록 되어 있다.

또한, 「부가가치세법」 제3조 제1항에 따라 개인, 법인(국가·지방자치단체와 지방자치단체조합을 포함한다), 법인격이 없는 사단·재단 또는 그 밖의 단체는 부가가치세를 납부할 의무가 있으며, 같은 법 제31조에 따라 사업자가 재화 또는 용역을 공급하는 경우에는 제29조 제1항에 따른 공급가액에 10% 세율을 적용하여 계산한 부가가치세를 재화 또는 용역을 공급받는 자로부터 징수하도록 되어 있고, 같은 법 제32조 제2항에 따라 사업자가 재화 또는 용역을 공급(부가가치세가 면제되는 재화 또는 용역의 공급은 제외한다)하는 경우에는 세금계산서를 그 공급을 받는 자에게 발급하도록 되어 있다.

더불어, ‘해외지사에서 직접 시행하는 팸투어 행사관련 대금 지급 방법’(2018. 7. 23. 재경팀 전사게시판 공지)에 따르면 해외지사는 해외 현지법인 사업자(단체)하고만 용역 계약체결이 가능하며, 대금 지급은 현지법인 계좌로만 입금하도록 공지하였다.

또한, 해외지사와 국내 사업자간 계약을 체결하고 외화를 직접 국내 계좌로 송금하는 것은 원칙적으로 불가하며, 부득이하게 국내 사업자와 계약을 해야 하는 경우는 본사 사업부서 주관 하에 진행하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사가 2020. 12. 4. AA와 체결한 “√/√ 한국방문 홍보 콘텐츠 제작 용역”(계약금액: USD 22,190, 계약기간: 2020. 12. 4. ~ 2021. 1. 31., 이하 “홍보 콘텐츠 제작

1) 구(舊) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(2020. 9. 29. 대통령령 제31054호, 개정되기 전의 것) 제26조 제1항 제5호 가목 5)에는 「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조 제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조 제1항 제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자로 수의계약을 할 수 있는 대상이 추가됨

용역”이라 한다) 계약은 추정가격이 2천만 원을 초과하는 점 등을 고려할 때 국가계약법 시행령 제26조 제1항에 규정된 수의계약 사유에 해당하지 않는다.

그런데도 ○○지사는 AA와 수의계약을 체결하였고 계약서, 견적서 및 인보이스를 근거로 선금²⁾과 잔금³⁾을 각각 지급하였다.

그리고 위 용역은 국내에서 공급하는 용역으로 본사가 계약을 체결하는 것이 마땅함에도 ○○지사는 국내 소재 사업자인 AA와 직접 계약을 체결하였고, AA가 위 용역과 관련하여 세금계산서를 발행하지 않았음에도 부가가치세가 포함된 견적서 금액(USD 22,190)⁴⁾을 그대로 인정하여 용역대금 전액을 지급하였다.

또한, ○○지사는 [표]와 같이 감사대상기간 중 한국관광 홍보 콘텐츠 제작과 관련하여 한국에 거주중인 개인사업자 3명과 총 6건의 계약을 직접 체결하였고, 총 9회에 걸쳐 계약상대방의 한국 계좌로 용역대금을 외화 송금하였다.

[표] ○○지사 한국관광 홍보 콘텐츠 용역대금 지급 내역

(단위: USD)

연 번	거 래 일	건 명	거 래 처	집 행 금 액	지 급 방 법
1	2020.10.07.	BB 공동 콘텐츠 제작(Ep ^ㄱ 1)	CC	500	국내 개인계좌 외화송금
	2020.10.15.	BB 공동 콘텐츠 제작(Ep1) 잔금		640	
2	2020.10.21.	BB 공동 콘텐츠 제작(Ep2)		500	
	2020.11.02.	BB 공동 콘텐츠 제작(Ep2) 잔금		1,000	
3	2020.11.20.	BB 공동 콘텐츠 제작(Ep3)		500	
	2020.12.07.	BB 공동 콘텐츠 제작(Ep3) 잔금		900	
4	2020.12.18.	한국관광 홍보 이미지 제작비	DD	600	
5	2020.12.25.	한국관광 홍보 콘텐츠 제작	EE	7,100	
6	2021.03.25.	↑↑유치 한국관광 홍보 콘텐츠 제작		4,950	
총액				16,690	

주: Episode(에피소드)의 줄임말

자료: ○○지사 정산서 재구성

2) AA 선금금청구서(2020. 12. 4.)를 근거로 2020. 12. 7. 선금금 USD 15,533 지출 처리

3) AA 완료계(2021. 1. 31.)를 근거로 2021. 2. 26. 잔금 USD 6,657 지출 처리

4) 계약 당시 AA가 제출한 견적서 총액(25,000,000원/USD 22,190)에는 부가가치세 2,336,779원이 포함됨

관계부서 의견 및 검토결과

○○지사는 감사결과를 수용하면서 추후 동일사례가 발생하지 않도록 계약관리에 만전을 기하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 계약관련 법령 및 규정 등을 위반하여 계약업무를 부적절하게 처리한 관련자를 경고하시기 바랍니다.(경고)